

0008567-45.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: JU HYEON LEE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 1ª Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... autor consistia no valor de R\$ 184,49, furto do parcelamento que a requerida efetuou.

Nesse contexto, importante esclarecer que permitir o pagamento da matrícula de 01.2022, mas impediu o autor de acessar o conteúdo programático por dívida do parcelamento configura verdadeira venire contra factum proprium.

Assim, a requerida notoriamente cobra por valores que indevido, incidindo na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

1ª Vara do Juizado Especial Cível

Rua Afonso Celso, nº 1065, São Paulo - SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0008567-45.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008567-45.2022.8.26.0003

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Thiago Alexsandro Bianchi de Souza e outro

Requerido:

ISCP - SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JU HYEON LEE

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, caput, da Lei 9.099/95.

Fundamento e decido.

O pedido comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, aponta-se ser desnecessária a oitiva das testemunhas, pois apenas poderiam testemunhar que o autor entregou seus trabalhos de faculdade, mas não poderim testemunhar que tais trabalhos preencheram todos os requisitos acadêmicos. Ademais, afasta-se a impugnação à justiça gratuita, visto que a requerida não juntou qualquer comprovante válido que afastasse a benesses concedida.

A controvérsia da demanda consiste em determinar na legalidade das cobranças por dívida e o cancelamento da matrícula do autor.

O artigo 186 do CC estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Em que pese a requerida sustentar que o autor não efetuou o pagamento da matrícula

de 01.2022, os documentos de fls. 121 demonstram que a matrícula tinha vencimento em 23/08/2022, sendo que foi dada como "baixada" em 20/08/2022, em data anterior ao seu vencimento.

Ressalte-se que a única parcela em aberto por parte do autor consistia no valor de R\$ 184,49, furto do parcelamento que a requerida efetuou.

Nesse contexto, importante esclarecer que permitir o pagamento da matrícula de 01.2022, mas impediu o autor de acessar o conteúdo programático por dívida do parcelamento configura verdadeira venire contra factum proprium.

Assim, a requerida notoriamente cobra por valores que indevido, incidindo na hipótese do parágrafo único do artigo 42 do CDC, cabendo a devolução em dobro dos valores cobrados, no importe de R\$ 1.766,44.

De igual modo, de rigor o acolhimento do pedido de indenização por danos morais, pois a situação extrapolou o limite razoável.

O dever de indenizar decorre do abuso do direito de cobrança, que impediu o autor, mesmo matriculado, de acessar o conteúdo do seu curso e acompanhar a sua turma, agindo com verdadeiro excesso nos meios para cobrar dívida do parcelamento celebrado.

Dessa forma, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade, fixa-se os danos morais em R\$ 8.000,00.

Por fim, não se pode acolher o pedido para que o semestre 01.2022 seja dado como cursado, pois não há provas do sucesso acadêmico do autor nas tarefas destinadas aos alunos e nas provas aplicadas.

Ante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, para condenar a ré ao pagamento em dobro dos valores indevidamente cobrados, no total de R\$ 1.766,44, com incidência de correção monetária a partir da cobrança indevida e juros legais a partir da citação, além de condenar a ré ao pagamento da quantia de R\$ 8.000,00, pelos danos morais sofridos, com correção e juros desde o arbitramento pela tabela do TJSP.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Prazo recursal de 10 dias úteis.

Quanto ao preparo recursal, o mesmo, nos termos do art. 4º, incisos I e II, da Lei Estadual 11.608/2003, e do item 12 do Comunicado CG 1.530/2021, corresponderá à soma dos seguintes itens: a) à taxa judiciária de ingresso, no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, observado o valor mínimo de 5 (cinco) UFESPs; b) à taxa judiciária referente às custas de preparo, no importe de 4% sobre o valor fixado na sentença, se líquido, ou sobre o valor fixado equitativamente pelo MM. Juiz de Direito, se ilíquido ou ainda 4% sobre o valor atualizado atribuído à causa na ausência de pedido condenatório; c) às despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais etc). O preparo será recolhido de acordo com os critérios acima estabelecidos independente de cálculo elaborado pela serventia - que apenas será responsável pela conferência dos valores e elaboração da certidão para juntada aos autos.

P.R.I.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA